

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2019-102	처분요구일자	2019. 11
처 분 종 류	권고		
관 계 부 서	00000처(□□□□팀)		
제 목	회계관계직원 재정보증보험 운영 개선		

지 적 내 용

00000처(□□□□팀)는 각종 보험업무를 담당하고 있으며 회계규정시행세칙 제 6조, 제7조 및 제9조에 따라 회계관계직원의 범위를 설정하고 소속부서장의 신청을 받아 재정보증을 하고 있다.

1. 회계관계직원의 범위

00000처(□□□□팀)는 '19.2월 노무·회계·재무·계약업무 등을 담당하는 부서의 직원을 회계관계직원의 범위로 판단하여 재정보증보험 가입신청을 요청한 후 임원 및 관련부서 직원 총 87명에 대해 1년간 재정보증보험을 가입하였다.

그러나 우리공사는 물품, 工事 등의 계약업무는 해당 사업부서가 계약관리, 기성지급 준공 등의 업무를 수행하고 있으므로, 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률 제2조(정의) 및 公社 회계규정시행규칙 제7조(회계담당), 제9조(회계관계직원의 재정보증)에 따라 사업부서 담당자도 회계관계직원으로 봐야 한다.

또한 기존 운영시설의 개선사업 및 4단계 건설사업 추진 등 인천공항은 지속적으로 대규모 사업이 시행되고 있으므로 보증금액에 대한 재검토도 필요하다.

따라서, 00000처(□□□□팀)는 관련법령 및 규정에 따른 회계관계직원의 범위, 보험 가입대상 및 피보증인의 보증금액 재검토 등 재정보증보험 보완이 필요하다.

2. 재정보증보험 약관

公社가 가입한 재정보증보험 보통약관 제9조(구상 및 대위)에 따르면 보험사가 보험금을 지급할 때에는 다른 약정이 없는 한 피보증인에게 구상권을 가지도록 되어 있어, 회계관계직원이 변상책임을 지게 되거나 또는 기타 보험금으로 청구할 사유가 발생된 때에는 보험사가 보험금액 수납 후 구상권을 청구하게 되어 있다.

따라서 회계관계직원의 재정보증을 위해 公社가 보험금을 지급하며 보험을 가입하고 있지만, 결론적으로는 비위행위가 아닌 경우에도 보험사가 구상권을 청구하므로 보증보험의 효용성이 크다고 할 수 없다.

한편 재정보증보험 대위권제한특별약관 제2조에 따르면 특별약관에 가입할 경우 보험사가 보통약관 제9조(구상 및 대위)에 의한 구상 및 대위권을 행사하지 않게 되어 있으므로, 회계관계직원에 대한 재정보증 및 보험가입의 효용성 제고를 위해 대위권제한특별약관 가입 등 재정보증보험 보완이 필요하다.

* 현재 公社는 추가위험부담특별약관 I에 가입하여 피보증인의 변상책임에 따라 피보험자(公社)가 입는 재산상의 손해를 보험사가 보상해주는 것으로 되어 있으나 구상권을 청구함

관련부서 및 해당부서 의견

00000처(□□□□팀)는 지적사항에 대해 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

사장(00000장)은 재정보증보험 가입시 회계관계직원에 대한 재정보증 및 보험가입의 효용성 제고를 위해 관련법령 및 규정에 따라 회계관계직원의 범위, 보험가입대상, 보증금액 및 특별약관 등을 보완하여 가입하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략